PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: Fuerza Aérea Argentina "Dirección General de Salud"	
Denominación de la UOC: 40/39	
Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Piso 2º - Of. 258 - Sector Amarillo – C.A.B.A	
Mail: uocdgs@faa.mil.ar	
Expediente Nº: EX-2026-86576801- -APN-DCON#FAA	
N° Proceso: 40/39-0156-LPU26	
Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional.	
Objeto:	"Adquisición de Medicación de Alto Costo".
Rubro:	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB
Modalidad: Orden de Compra Abierta.	
Frecuencia aproximada de emisión de Solicitud de Provisión: Bimestral.	
Duración del contrato: SEIS (06) meses a partir del día hábil inmediato siguiente al perfeccionamiento del contrato.	
Plazo de Entrega: CINCO (5) días hábiles a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Solicitud de Provisión.	
Opción a Prórroga: Si.	
Costo del Pliego: gratuito	
Presentación de Ofertas: a través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos.	
Acto de Apertura: se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR. en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondientes	

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran disponibles para su descarga en el portal https://comprar.gob.ar

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Adquisición de Medicación de Alto Costo" para el Hospital Aeronáutico Central.

LUGAR DE ENTREGA

Lugar: DEPARTAMENTO FARMACIA

Domicilio: VENTURA DE LA VEGA 3697.

Teléfono: 5168-7100 INT. 6313663

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

RÉGIMEN JURÍDICO

La presente contratación se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por:

a) El "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios.

b) El "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y complementarios, y las disposiciones que se dicten en consecuencia.

c) El Manual de procedimiento para las contrataciones que se gestionen aplicando el Decreto Delegado N° 1023/01, aprobado por Disposición N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° DI-2024-62-APN-ONC#JGM de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

e) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) La orden de compra.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Asimismo, resultan de aplicación las siguientes leyes:

a) Ley de Protección integral de los discapacitados Nº 22.431 y su reglamentación Decreto Nº 312/10 y normas complementarias.

b) Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa N° 25.300.

c) Ley de Responsabilidad penal N° Ley 27.401.

d) Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins" N° 27.636 y su reglamentación Decreto N° 659/21.

e) Toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial y/o local que tenga injerencia en el presente procedimiento y/o en el/los contrato/s resultante/s, en virtud de los bienes a proveer y/o de los servicios que prestaran los proveedores que resulten adjudicados.

La normativa antes mencionada podrá consultarse en el sitio de Internet http://www.infoleg.gob.ar , sin perjuicio de la posibilidad de consulta a través del portal https://comprar.gob.ar/ , o en el que en un futuro lo reemplace.

En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el orden de prelación establecido en el artículo 2° del anexo al Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios.

CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego, se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que deban realizarse entre la entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes, así como entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato, o bien en eventuales procedimientos sancionatorios, se considerarán válidamente efectuadas a través de la difusión en la plataforma COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajes automáticos a través de COMPR.AR constituye únicamente un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta enviados por el sistema COMPR.AR no justificará, ni se considerará causa suficiente para eximir a los proponentes de sus obligaciones y responsabilidades.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica, en particular el "Escritorio del Proveedor", para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica, así como cualquier otra información relevante.

Toda diligencia de notificación que no pueda ser efectuada a través del medio electrónico previamente descrito se llevará a cabo válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones realizadas mediante correo electrónico se cursarán al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, siendo prueba suficiente la constancia generada por el correo electrónico para el emisor.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través de COMPR.AR. Para ello, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR. Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, ni las efectuadas fuera de plazo.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias y modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas, las cuales serán difundidas en el COMPR.AR, además de la publicidad establecida en la normativa general.

Las **circulares aclaratorias**, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las **circulares modificatorias** serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de las ofertas.

Las **circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue** la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección.

Las mismas deberán presentarse hasta el día y hora establecidos en la convocatoria, a través del portal COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello. Sin la aludida confirmación, la propuesta se tendrá por no presentada.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el PBCP.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura inclusive.

El plazo de SESENTA (60) días corridos antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, sugiriéndose ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.

En caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, se considerará retirada por la totalidad de la oferta para el/los renglón/es en cuestión, incluyendo las alternativas y/o variantes si las hubiera.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, período durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad o sanción.

REQUISITOS DE LA OFERTA

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional; si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. **Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados**: i) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; ii) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

b) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta.

c) La cotización se deberá realizar de conformidad con lo estipulado en la Cláusula "Forma de cotizar" del presente pliego.

Requisitos Administrativos

d) De corresponder, deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, conforme lo establecido en la Cláusula "Garantía de mantenimiento de oferta" del presente pliego.

e) **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración

jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia para adjudicar o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, adjudicar, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Cargo	**Nombre y Apellido**
Jefe de Estado Mayor General de la FAA	Brig. Gral. D. Gustavo Javier VALVERDE
Subjefe de Estado Mayor General de la FAA	Brig. My. D. Marcelo MONETTO
Director General de Salud	Brig. D. Mariano PATROSSO
Subdirector General de Salud	Com. D. Gustavo Omar FERNANDEZ

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

f) **Declaración Jurada de Habilidad para Contratar** (debe encontrarse presentada y actualizada en SIPRO).

g) **Declaración Jurada de Elegibilidad** (debe encontrarse presentada y actualizada en SIPRO).

h) De corresponder, **Declaración Jurada correspondiente a la Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero** "Diana Sacayán - Lohana

Berkins" N° 27.636 y su reglamentación Decreto N° 659/21 (Comunicación General ONC Nº 24/21). En caso de que el oferente posea en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero, de lo cual pueda acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal.

i) De corresponder**, Certificado PyME emitido por la autoridad correspondiente**. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300). Para gozar de la citada preferencia deberán presentar el Certificado PyME emitido por el Ministerio correspondiente. Asimismo deberán denunciar el número de transacción otorgado al momento de tramitar el mismo. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet https://comprar.gob.ar/. A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

j) Los oferentes deberán presentar la documentación requerida en la NORMAS DEF SAN 1069-H, inciso 4.1 Y 4.3 para medicamentos, según corresponda.

REQUISITOS PARA UNIÓN TRANSITORIA

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acredite sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

    2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicataria, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

    2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

    2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

    2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los pliegos de bases y condiciones particulares. En dichos pliegos se determinará si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

REQUISITOS PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS

Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1. - Las personas humanas:

1.1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

2. - Las personas jurídicas:

2.1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

2.2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

2.3. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

REQUISITO DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Para su cumplimiento, el oferente deberá:

a) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante

la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

b) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

c) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales. Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 se consultara el SIPRO.

d) No encontrarse sancionados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva a través del sitio en internet: portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

e) No poseer deudas líquidas y/o exigibles, tributarias y/o previsionales. A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva por medio de los sistemas implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Resolución General Nº 4164/17. ("Web Service" denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gov.ar)

FORMA DE COTIZAR

El oferente debe cotizar completando el formulario de planilla de cotización generada por COMPR.AR, válida como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, y números, en la moneda de cotización fijada en el presente.
2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.
3. Deberá especificar claramente marca y/o datos que permitan la identificación del bien y/o servicio ofertado, a los efectos de permitir su evaluación y correcta comparación de calidades entre las distintas ofertas.
4. En caso de cotizar la opción de ***Pago Anticipado,*** de conformidad con lo estipulado en la cláusula correspondiente que más abajo se detalla, se deberá cotizar en el sistema COMPR.AR como una oferta alternativa para el renglón que corresponda, a los efectos de posibilitar su implementación.
5. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cuál es la oferta base y cuáles las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.

Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN RENGLÓN POR RENGLÓN

Los oferentes podrán cotizar todos, uno o varios renglones y la adjudicación podrá ser de la misma forma.

OFERTAS PARCIALES POR CANTIDAD DE CADA RENGLÓN

No se podrán efectuar cotizaciones parciales en ninguno de los renglones, debido a que por las características específicas de lo requerido, resulta necesario que la totalidad sea proporcionada por un único proveedor, resultando operativamente inconveniente la adjudicación de un mismo renglón a distintos oferentes.

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ARGENTINOS ($). Con la finalidad de facilitar la comparación de las ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantía deberá individualizarse utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema del sitio https://comprar.gob.ar deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas y deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA (C.U.I.T. Nº 33-62830272-9).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura en la UOC, sita en Av. Pedro Zanni 250 – Piso 2º - Sector Amarillo - Of. 258 - UOC N° 40/39 C.A.B.A., caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma debiendo ser emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

En los casos en que correspondiera su presentación, será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

No será exigible la constitución de esta garantía cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000).

OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar, discrecionalmente, una o más ofertas alternativas, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

No se aceptarán ofertas variantes.

Sin perjuicio de la facultad de los interesados de presentar, en cualquier caso, ofertas alternativas y/o ofertas variantes cuando estas últimas estén expresamente permitidas, en todos los casos deberá existir, ante todo, una oferta base.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego. La evaluación se realizará de conformidad con lo determinado por el art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° DI-2024-62-APN-ONC#JGM de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios. La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad-precio. Lo que comprende no sólo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el período de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que representen deficiencias formales insustanciales o no esenciales, para lo cual se les otorgara el plazo de TRES (3) días hábiles en los

términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas. La subsanación de ofertas se ajustará a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° DI-2024-62-APN-ONC#JGM de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar , o que en el futuro lo reemplace.

El impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá extenderse a nombre de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPRAR, dentro del plazo de impugnación, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en la UOC, sita en Av. Pedro Zanni 250 – Piso 2º - Of. 258 - Sector Amarillo – C.A.B.A.

En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

La garantía deberá constituirse por el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones, en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, sobre los que recaiga la impugnación.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen, no aconsejara la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 13.290.950, 00).

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). En consecuencia, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar debidamente registrado como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), administrado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Aquellos que no cuenten con un número de beneficiario, independientemente de su carácter, deberán tramitar el alta correspondiente. A tal efecto, deberán informar únicamente una cuenta bancaria, la cual deberá estar abierta en alguna de las entidades financieras adheridas al sistema y autorizadas a operar como agentes pagadores.

Para presentar los formularios necesarios para el alta de beneficiario, los interesados deberán dirigirse a la Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento Habilitación, Oficina 272 Blanco, en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs. Para consultas adicionales o asistencia, se puede contactar al teléfono 4317-6000, interno 14622 / 4317-4628, o al correo electrónico daccdgay@faa.mil.ar.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, conforme lo previsto en la Cláusula "Notificaciones" del presente Pliego, y producirá el perfeccionamiento del contrato.

MONEDA DE LA GARANTÍA.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

FORMAS DE LA GARANTÍA

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la: FUERZA AÉREA ARGENTINA – CBU 0110599520000002294090.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y

principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). De acuerdo a lo determinado en el Anexo DI-2024-62-APN-ONC#JGM en el Artículo 46 inciso f) Apartado V°), esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo y deberán instrumentarse de la siguiente manera:

1) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.
2) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completando además los datos que figuran en los formularios usuales.
3) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.
4) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.
5) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista".

DURACIÓN DE CONTRATO

SEIS (06) MESES a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

OPCIÓN A PRÓRROGA

Con opción a prórroga: podrá otorgarse una prórroga del plazo contractual a favor de la administración pública nacional por única vez y por un plazo de SEIS (06) meses.

PLAZO DE ENTREGA

CINCO (5) días hábiles a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Solicitud de Provisión.

SOLICITUDES DE PROVISIÓN

El Cocontratante estará obligado a proveer hasta el máximo de unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Administración Nacional y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los Cocontratantes.

Frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión: BIMESTRAL.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

El Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados en cada solicitud de provisión. Los bienes deberán ser entregados en sus envases originales y en perfectas condiciones de conservación.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos, sin uso, de primera calidad reconocida y con un vencimiento igual o superior a **DIECIOCHO (18) meses**, contados desde la recepción definitiva.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detallan, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:
Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vigentes al momento de su presentación.
Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.
Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del DEPARTAMENTO FARMACIA
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.
Mail: Abastecimiento_hac@faa.mil.ar.
En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con sú correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

PAGO ANTICIPADO

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en caso de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes. **Se deja expresa constancia que esta opción no difiere el comienzo del plazo de entrega al momento de efectivizado el pago**, sino que habilita al cocontratante a presentar su factura y comenzar a tramitar el pago al momento de ser notificado de la Orden de Compra. Los plazos de entrega establecidos en el presente pliego se contabilizarán desde el perfeccionamiento del contrato.

Ello será posible cuando el oferente en su oferta expresamente haya ofrecido una bonificación no inferior al SIETE POR CIENTO (7%) por pago anticipado.

El oferente a los efectos de posibilitar la opción del pago anticipado, debe cotizar el mismo con el descuento correspondiente como oferta alternativa para el renglón que corresponda en el sistema COMPR.AR.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que perciba como adelanto. La garantía deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, la que le será restituida una vez que haya cumplimentado la entrega en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción. En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica,

emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de SIETE (7) días hábiles a contar desde el momento que el oferente presente ante la Mesa de Entradas y Salidas de documentación del DEPARTAMENTO FARMACIA la factura y la contragarantía, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Seguridad e Higiene.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad donde se encuentra radicada la UOC que lleva a cabo el procedimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: APÉNDICE 1

TABLA MÁXIMOS: APÉNDICE 2

Las mismas son agregadas como archivo embebido en el Acto Administrativo del llamado y como Anexo en el Sistema COMPR.AR.

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-94730737-APN-DGIN#FAA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 29 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proceso Nº 40/39-0156-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.29 09:27:41 -03:00

LUIS GABRIEL DANA ADARO
Capitán
Dirección General de Intendencia
Fuerza Aérea Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.29 09:27:42 -03:00